

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche

**8. Einheit
22.6.2026**

Dipl.-Jur. Jona Buhrke

jona.buhrke@jura.uni-goettingen.de

Übersicht über die heutige Einheit

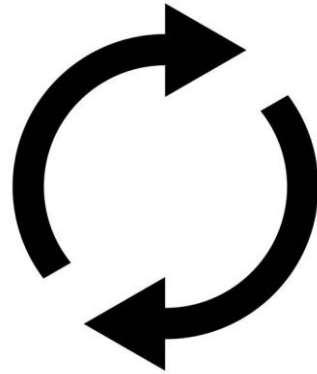
Wiederholung Kaufrecht

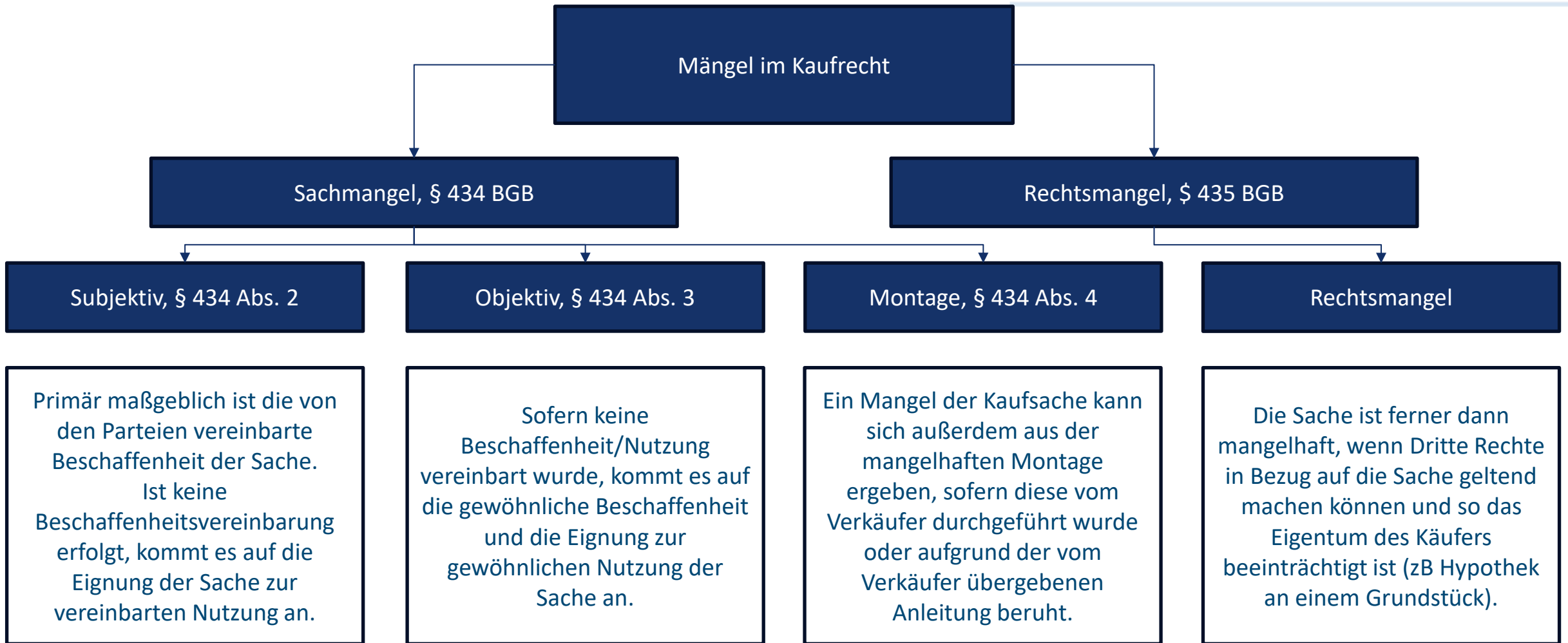
- Wiederholung: Überblick
- Übungsfall 38

Weitere Vertragstypen

- Überblick
- Übungsfälle 36, 39 und 40

Wiederholung Kaufrecht





Beachte: Die Lieferung einer anderen Sache als der geschuldeten (aliud) ist kein Sachmangel, steht diesem jedoch gleich, § 434 Abs. 5 BGB

Überblick: § 437 BGB

Rechte des Käufers bei Mangelhaftigkeit
der Kaufsache

Der Begriff des Sachmangels ergibt sich aus
§ 434 BGB

Der Gefahrübergang ist in § 446 BGB
geregelt
*Beachte: § 477 BGB modifiziert diesen für
den Verbrauchsgüterkauf!*

Nacherfüllung, §§ 437 Nr. 1, 439 BGB

→ Nachbesserung an der Kaufsache oder Neulieferung einer mangelfreien Sache

Rücktritt, §§ 437 Nr. 2 Alt. 1, 440, 323, 326 Abs. 5 BGB

→ Der Käufer will aufgrund der Mangelhaftigkeit nicht länger am Vertrag festhalten

Minderung, §§ 437 Nr. 2 Alt. 2, 441 BGB

→ Aufgrund der Mangelhaftigkeit der Kaufsache wird der Preis heruntergesetzt

Schadensersatz, §§ 437 Nr. 3, 280 ff. BGB

→ Der aufgrund der Mangelhaftigkeit entstandene Schaden ist zu ersetzen

Aufwendungsersatz, §§ 437 Nr. 3, 284 BGB

→ Statt des Schadensersatzes kann der Käufer Aufwendungen ersetzt verlangen, die er
im Vertrauen auf den Erhalt der Kaufsache gemacht hat

Mängel im Kaufrecht Prüfungsschema

Zentrale Norm für die Ansprüche des Käufers bei Mängeln der Kaufsache ist der § 437 BGB

Voraussetzungen des kaufrechtlichen Mängelgewährleistungsanspruchs

1. Kaufvertrag, § 433 BGB

2. Mangel, §§ 434 f. BGB

3. Bei Gefahrübergang, §§ 446 f. BGB

4. Kein Ausschluss, §§ 442, 444 BGB

5. Weitere Voraussetzungen des jeweiligen Mängelrechts, § 437 Nr. 1 – 3 BGB

Ein ausführliches Prüfungsschema findet ihr in den Dateien auf StudIP

A beauftragt den Schneider B mit der Anfertigung eines Maßanzuges. Kurz nach der *Übergabe* (Abnahme) lösen sich einige Nähte. Kann A von B die Ausbesserung des Anzuges verlangen?

B verweigert die Ausbesserung mehrmals. Kann A, der den Anzug bei einem anderen Schneider ausbessern hat lassen, die Zahlung der dafür aufgewendeten € 100.- verlangen?

Werkvertragsrecht, §§ 631 ff. BGB



Quelle: FAZ

Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag

Die Hauptleistungspflichten der Parteien beim Werkvertrag sind in § 631 BGB normiert

Pflichten des Werkunternehmers

- Herstellung des Werkes, § 631 Abs. 1 HS 1 BGB

Pflichten des Bestellers

- Entrichtung der Vergütung, § 631 Abs. 1 HS 2 BGB
 - Die Höhe der Vergütung bestimmt sich bei mangelnder Vereinbarung nach § 632 Abs. 2 BGB
- Abnahme des Werkes, § 640 BGB
 - Beim Werkvertrag *Hauptpflicht* des Bestellers
 - Mit Abnahme wird die Vergütung fällig, § 641 Abs. 1 BGB

A möchte die Bremsen seines privaten PKWs reparieren lassen. Er holt deshalb in der Werkstatt des B einen Kostenvoranschlag ein. Da ihm dieser zu hoch erscheint, lässt er die Reparatur in einer anderen Werkstatt durchführen. B verlangt von A eine Vergütung für die Erstellung des Kostenvoranschlages. Zu Recht?

Überblick Werkvertragsrecht

Rechte des Käufers bei Mangelhaftigkeit
des Werks gem. § 634 BGB

Der Begriff des Sachmangels ergibt sich aus
§ 633 BGB

Der Gefahrübergang ist in § 644 BGB
geregelt

Nacherfüllung, §§ 634 Nr. 1, 635 BGB

→ Nachbesserung des Werks oder Neuherstellung eines mangelfreien Werks

Selbstvornahme, §§ 634 Nr. 2, 637 BGB

→ Der Besteller kann den Mangel selbst beseitigen und die dafür erforderlichen
Aufwendungen ersetzt verlangen

Rücktritt, §§ 634 Nr. 3 Alt. 1, 636, 323, 326 Abs. 5 BGB

→ Der Besteller will aufgrund der Mangelhaftigkeit nicht länger am Vertrag festhalten

Minderung, §§ 634 Nr. 3 Alt. 2, 638 BGB

→ Aufgrund der Mangelhaftigkeit des Werks wird die Vergütung heruntergesetzt

Schadensersatz oder Aufwendungsersatz, §§ 634 Nr. 4, 280 ff. BGB bzw. 284 BGB

→ Der aufgrund der Mangelhaftigkeit entstandene Schaden bzw. die im Vertrauen auf
den Erhalt des Werks gemachten Aufwendungen sind zu ersetzen

Das Werkvertragliche Mängelgewährleistungsrecht

Zentrale Norm für die Ansprüche des Bestellers bei Mängeln des Werkes ist § 634 BGB

Die Gewährleistungsrechte knüpfen an die Pflicht des Unternehmers aus § 633 Abs. 1 BGB an, dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

Allgemeine Voraussetzungen des Gewährleistungsrechts - Prüfungsschema

1. Werkvertrag, § 631 BGB

2. Sach- oder Rechtsmangel, § 633 Abs. 2 BGB

3. Bei Gefahrübergang (Abnahme), § 640 BGB

4. Kein Ausschluss, § 640 Abs. 3 BGB

5. Weitere Voraussetzungen des jeweiligen Mängelrechts, § 634 BGB

Die Abnahme, § 640 BGB

- Abnahme des Werkes erfordert zwei Elemente:
 - **Körperliche Entgegennahme** des Werkes
 - **Billigung** des Leistungsgegenstandes als im Wesentlichen vertragsgerecht
 - Die Billigung unterscheidet die Abnahme im Werkvertragsrecht von der Abnahme im Kaufrecht
- Bedeutung der Abnahme:
 - **Pflicht** des Bestellers zu Abnahme, auch wenn unwesentliche Mängel vorliegen
 - Verweigerung nur bei wesentlichen Mängeln
 - Verletzung der Abnahmepflicht kann Schadensersatzpflicht auslösen
 - Abnahme führt zum **Gefahrübergang**, § 644 BGB
 - Unternehmer trägt bis Abnahme die Leistungs- und Vergütungsgefahr
 - **Fiktive Abnahme** nach § 640 Abs. 2 BGB möglich
 - Bei unberechtigter Abnahmeverweigerung
 - Besteller muss hinsichtlich erkennbarer Mängel (positive Kenntnis erforderlich, grob fahrlässige Unkenntnis nicht ausreichend) **Vorbehalt** erklären
 - Abnahme ist **maßgeblicher Zeitpunkt** für Vorliegen des Mangels für Geltendmachung der Gewährleistungsrechte nach § 634 BGB
 - Mit Abnahme beginnt kurze werkvertragliche **Verjährungsfrist** nach § 634a Abs. 2 BGB

A beauftragt den B mit der Erneuerung eines Heizkörpers in seiner Wohnung. Die Arbeiten werden vom Angestellten C durchgeführt. C wurde von B sorgfältig ausgewählt bzw. überwacht und hat bisher noch nie einen Fehler gemacht.

Aufgrund eines Lecks am Heizkörper wird der Parkettboden des A beschädigt. Ob den C ein Verschulden trifft, kann nicht festgestellt werden.

A fordert die Kosten der Reparatur des Parketts (1000.-) sowie den Einbau eines neuen Heizkörpers. B ist lediglich bereit, den Parkettboden und den Heizkörper selbst zu reparieren. Aufgrund des Wasseraustritts entsteht auch beim Nachbarn D ein Schaden von 500.-, den dieser von B oder C ersetzt haben möchte.

Wie ist die Rechtslage?

A wird von starken Rückenschmerzen geplagt und sucht daher den Arzt Dr. B auf. Trotz eingehender, fachgerechter Behandlung kann Dr. B die Rückenprobleme nicht heilen. A verweigert darauf die Zahlung des vereinbarten Honorars (€ 500.-).

Zu Recht?